

香港特別行政區立法會

與規管網約車服務有關的附屬法例小組委員會

就網約車服務規管細節提交意見書

本會作為香港合法社團為的士業界爭取合理權益，就有關網約車服務規管細節提交意見如下。本會對有關平台就規管細節所提交的意見，持明確保留及反對立場，原因在於有關建議雖以乘客便利、司機生計及科技效率作包裝，但多項內容實際上均傾向削弱政府監管、擴大平台利益，並忽略合法的士業界多年來一直承擔的牌照成本、保險負擔、法定責任及公共服務義務。^[1]

本會認為，政府在制訂網約車附屬法例時，應以公共利益、乘客安全、交通秩序、公平競爭及風險可控為首要原則，而不應因個別平台以效率、便利或可負擔作理由，便放鬆原本應有的審批與監管要求。^[1]

一、關於車輛許可證上限 10,000 個

有關意見書將首階段 10,000 個網約車車輛許可證上限描述為明顯偏低，並主張政府應儘快重新審視或動態調整初始上限。本會不同意此說法。車輛許可證上限本來就是政府用來控制整體供應、維持交通秩序、保障道路安全，以

及避免市場無序擴張的重要規管工具，而不是單純因應平台有多少活躍司機便向上調整的市場配額。^[1]

平台所持有的活躍司機數目及營運數據，只能反映其自身商業生態，並不能自然等同於香港整體公共需要。香港長遠運輸政策一直強調以鐵路為骨幹，並透過完善公共交通及融合運輸與城市規劃，減少市民對道路交通的依賴。在此政策框架下，網約車服務只應屬補充性質，而不是可因平台需求而持續擴張的主體運輸模式。^{[4][5][6][1]}

此外，香港已在《香港氣候行動藍圖 2050》中把綠色運輸列為主要減碳策略之一，並以 2050 年前實現碳中和作為長遠目標。在此方向下，增加道路上點對點車輛供應，不能被視為單純中性的技術安排，而必須考慮其對道路壓力、能源消耗及排放結構的長遠影響。因此，首階段採取較審慎的數量控制，不但具有規管正當性，亦與香港整體交通及減碳政策保持一致。^{[7][8][9][4]}

有關意見書又以大量現役司機將失去收入機會作為反對上限的理由。然而，行政許可制度的作用，從來不是保證所有既有市場參與者原有收入模式得以延續，而是按公共利益決定何種活動可在何等條件下被合法容許。^[1]

二、新界及大嶼山的士所承受的不成比例損害

本會認為，政府在考慮網約車規管安排時，必須特別正視新界的士及大嶼山的士將承受的不成比例損害。根據運輸署資料，新界的士只可在指定新界區域及若干指定路線和地點行走，而大嶼山的士更只限於大嶼山、赤鱗角及港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處營運。換言之，新界及大嶼山的士本身已受法定營運範圍限制，其客源空間、調配能力及營運彈性本來就較窄。^{[2][3][10]}

如網約車制度容許相關車輛在更廣泛地區行駛及接單，其可營運範圍明顯較新界及大嶼山的士更闊，競爭條件並不對等。在此情況下，網約車對新界及大嶼山的士的實際傷害，於制度初期未必可以準確估計，但可以合理預見的是，其結果將會進一步壓縮新界及大嶼山的士原本已有限的生存空間。^{[3][10]}

本會尤其擔心，當更高機動性、更大行駛範圍的網約車進一步分流相關地區客源時，新界及大嶼山的士卻無法以同等方式擴展營運範圍作補償，最終只會形成單向競爭壓力。這不僅對前線司機收入構成衝擊，亦可能削弱偏遠地區及特定區域原有的士服務的穩定性，對整體交通秩序未必有利。^{[10][2][3]}

三、關於以平台數據作動態檢討依據

有關意見書主張，政府於制度推行初期接收持牌平台的整全營運數據後，應以該等數據作為重新釐定許可證數目的主要基礎。本會對此有明確保留。平台數據始終由平台自己掌握、整理及詮釋，本身就帶有商業立場，不可能被視為完全中立。^[1]

政府當然可以參考市場資料，但不能將政策方向交由受規管平台的營運指標主導。倘若平台只要指稱候車時間長、成功預約率低，政府便需要加牌，制度最終便會由公共規管工具，變成配合平台業務擴張的供應管理工具。^[1]

本會認為，行政機關在考慮任何調整時，應同時顧及道路容量、現有公共交通分工、執法能力、保險安排及公平競爭，而不是只看平台自身接單數字。

[5][1]

四、關於採用 P90 指標作為檢討標準

有關意見書建議政府以第 90 百分位數（P90）作為檢討配額的重要依據，並形容其為最能反映繁忙時段及瓶頸供求的科學方法。本會對此亦有保留。公共交通規管不應只圍繞最繁忙時段設計，否則很容易導致平時時段車多客少、整體供應過剩，進一步加劇路面競爭和資源錯配。^[1]

政府需要處理的是全日、全港、長期的公共運輸安排，而不是單一平台某些時段的營運壓力。因此，P90 最多只可作參考，不能被包裝成擴大配額的主要法律理據。^{[5][1]}

五、關於按季檢討與頻密調整配額

有關意見書建議至少按季檢討配額，以建立及時、靈活的調整機制。本會不同意此方向。制度如果每季都可能調整，對司機、車主、保險市場及執法部門而言，都會造成極大不穩定。^[1]

交通政策應以長遠規劃、秩序穩定及可預見性為基礎，而不是每逢平台表示市場緊張，政府便即時加牌放寬。因此，政府先設上限、觀察成效、再作審慎檢討，才符合正常行政規管原則。^{[4][5][1]}

六、關於優先分配予現有且具經驗司機

有關意見書主張，網約車車輛許可證應優先分配予現有且具經驗的網約車司機，尤其是以此作為主要收入來源的人士。本會不同意。此種說法表面上是照顧生計，實際上是希望將公共許可證資源優先保留予平台本身現有參與者。^[1]

任何許可證分配都必須公平、公開、客觀及可驗證，而不應根據某一平台內部的活躍紀錄去決定誰有優先權。若平台接單多、上線時間長，就被包裝成「有經驗」而優先獲批，實際上等於由平台數據左右公共資源分配，對其他申請人及整體制度都不公平。^[1]

至於以「主要收入來源」作排序標準，更涉及大量主觀判斷與查核困難，容易令制度更混亂、更不透明。^[1]

七、關於非車主司機與車輛擁有年期問題

有關意見書指出，不少現役網約車司機並非其所駕駛車輛的登記車主，部分為家庭共用車或租用車，因此若以車輛擁有年期作優先分配因素，將對現有司機不利。本會認為，這最多只能反映過去平台營運方式較鬆散，並不代表新制度必須遷就該等安排。^[1]

凡屬合法載客服務，責任、車輛、保險及牌照關係都應清楚明確。政府要求申請人對相關車輛具有明確、可驗證的法律關係，本來就是合理監管要求。

^[1]

八、關於「先購車、後獲證」與分階段發牌安排

有關意見書認為，如要求申請人在取得許可證前先購買或登記合規車輛，將造成重大沉沒成本風險，因此建議採取「先分配名額、後完成車輛登記、再發正式許可證」的分階段發牌模式。本會對此不能同意。任何受規管行業入場，本來就要先承擔合規成本，而不是要求制度倒過來替經營者消除商業風險。^[1]

更重要的是，本會認為有關意見書在「沉沒成本」這一點上的論述，本身已經前後矛盾。網約車一直以所謂「共享經濟」作為其理念包裝，核心說法是透過互聯網平台善用原本處於閒置狀態的私家車資源，讓車主在空閒時間提供載客服務，從而提高車輛使用率及媒合供需效率。若然如此，制度設計的出發點理應是利用現有閒置車輛，而不是要求申請人在尚未獲證前先投入大量資金購買新車。^[1]

換言之，若網約車真是按共享經濟原意運作，所謂沉沒成本根本不應成為主要問題，因為相關參與者理應本身已持有可供使用的閒置車輛。現時有關意見書一方面強調共享經濟與彈性參與，另一方面卻以大量司機需要先購車、再等發牌作為反對前置審查的理由，兩者根本不能同時成立。本會認為，這種說法實際上是先假設市場參與者要額外承擔購車成本，再反過來將有關商

業風險包裝成制度不合理，這並非忠於共享經濟原意，而是扭曲事實，為平台擴張及降低入場門檻尋找藉口。^[1]

若未具備完整車輛條件便可先取得名額，最終只會出現大量虛位申請、拖延履行、資格落空及行政補救問題。涉及交通安全及載客服務，政府以前置審查作原則，屬合理且有必要。^[1]

九、關於第三者風險保險與平台統括保險

有關意見書主張，將第三者風險保險核實程序由批證階段移除，改由平台以統括保險方式處理，理由是此舉較有效率、較可負擔，亦較適合兼職司機。本會不能同意。合法持牌載客服務本來就應先證明有足夠保險保障，之後才可獲准營運，而不是先給平台方便，再由平台自行核實。^[1]

更重要的是，所謂統括保險「較有效率、較可負擔」的說法，刻意避開了保險最核心的原則：保費必須反映風險。網約車在街上等客、巡遊、增加行駛暴露及接載頻率，客觀上本身就會增加道路風險及第三者風險，因此保險公司按實際風險相應調高保費，屬正常市場反應，而非不合理刁難。^[1]

平台以統括保險包裝成較平、較方便，實際上只是將原本應由高風險營運模式承擔的成本，以集中購買方式平均化甚至淡化。這不代表風險消失，只是

將風險定價訊號模糊化，亦漠視原有汽車保險公司因應網約車用途改變而調高保費的正當性。^[1]

即使其他地方曾採用平台統括保險模式，亦不代表香港最適合照搬。香港道路密度高、車流複雜，本地發牌及保險制度亦有其本身法律框架，因此政府更應堅持前置核實、責任清晰及逐車把關。^[1]

十、總結意見

總括而言，有關意見書雖然不斷以乘客體驗、司機生計及科技效率作包裝，但其核心方向，是希望政府在配額、發牌、分配、車輛條件及保險安排上，盡量遷就平台既有營運模式。對於一向依法經營、依法承擔牌照成本、保險責任及嚴格規管的的士業界而言，這種做法明顯有欠公平。^[1]

本會認為，香港規管網約車服務，必須堅持公共利益優先、風險可控、責任清晰、公平競爭，以及與長遠交通政策一致的原則。如規管制度最終反過來遷就平台，而不是要求所有載客服務在同一公平、嚴謹、可執行的法律標準下營運，受損的不單是的士業界，更會是整體交通秩序與公眾利益。^{[7][4][1]}

此致

1. https://www.td.gov.hk/tc/transport_in_hong_kong/public_transport/taxi/details_of_taxi_operating_areas_/index.html
2. [https://www.td.gov.hk/filemanager/en/content_449/taxi boundary map 19062018 chi.pdf](https://www.td.gov.hk/filemanager/en/content_449/taxi%20boundary%20map%2019062018%20chi.pdf)
3. <https://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/papers/tp20141125cb1-238-7-c.pdf>
4. https://gia.info.gov.hk/general/201706/07/P2017060700763_260328_1_1496828026819.pdf
5. <https://www.legco.gov.hk/yr2024/chinese/panels/policy-pulse/pp2024-02-hong-kongs-transportation-and-transport-infrastructure-network-c.pdf>
6. [https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/08/P2021100800569.h
tm](https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/08/P2021100800569.htm)
7. https://www.news.gov.hk/chi/2021/10/20211008/20211008_155531_711.html

8. [https://www.info.gov.hk/gia/general/202301/11/P2023011100560.h](https://www.info.gov.hk/gia/general/202301/11/P2023011100560.htm)
[tm](https://www.info.gov.hk/gia/general/202301/11/P2023011100560.htm)

9. <https://www.ctsq.org.hk/chi/faq/faq.html>